

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006796-95.2016.8.26.0050 - Controle: 1109/2016**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **VINICIUS FABIANO GARCIA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marco Antonio Martin Vargas****VISTOS.**

**VINICIUS FABIANO GARCIA**, portador da cédula de identidade R. G. nº 48.710.949/SP ou R. G. nº 71.195.775, qualificado a fls. 17, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque em 29 de janeiro de 2016, por volta das 00h20min, na Rua Pedro Soares de Andrade, nº 630, no bairro de São Miguel, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito e guardava 24 (vinte e quatro) porções de Cocaína, com peso líquido de 23,2 g (vinte e três gramas e dois decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a denúncia (fls. 100/101), o acusado Vinicius foi detido em flagrante delito por policias civis que o avistaram, junto a outro individuo não identificado, em atitude suspeita de traficância. Visto que conforme os usuários chegavam e solicitavam a droga, o acusado e o outro indivíduo atravessavam a rua e pegavam próximo a um registro de água existente perto do local, a porção solicitada em troca de pagamento. Após serem surpreendidos pelos policias, todos os presentes tentaram fugir, mas o acusado acabou por ser detido e revistado, não tendo sido encontrado com ele nada de ilícito. No entanto, porções da droga foram localizadas próximo ao registro de água mencionado. Destarte, segundo a inicial acusatória, restou demonstrado que as drogas eram destinadas ao tráfico, em razão da forma de acondicionamento em que se encontravam, bem

**0006796-95.2016.8.26.0050 - lauda 1**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

como da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Por ser o rito comum mais benéfico ao acusado, este foi adotado e, assim, recebida a denúncia (fls. 106/107), após o que o acusado foi citado (fls. 127), e apresentou resposta à acusação, arrolando as mesmas testemunhas constantes da denúncia (fls. 134/135). Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, o recebimento da denúncia foi ratificado, bem como determinada a realização da instrução processual (fls. 139).

Durante a audiência una de instrução, debates e julgamento, foi ouvida nesta data uma testemunha, arrolada em comum pelas partes, pois estas desistiram da ouvida da testemunha restante. Na oportunidade, ao final, o acusado foi interrogado.

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402 do CPP, razão porque, em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da denúncia e pleiteou a condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a sua autoria. Por seu turno, a Douta Defensora Pública pugnou pela absolvição do acusado, por entender que não existe prova suficiente para motivar a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo, bem como a aplicação do redutor constante no art. 33, § 4º, do CP em patamar máximo, tendo em vista a sua primariedade. Por fim, pleiteou a substituição da pena restritiva de liberdade por substitutiva de direitos ou, na sua impossibilidade, a fixação do início do cumprimento da pena no regime aberto e a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade.

**É O RELATÓRIO.**

**DECIDO.**

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou seguramente consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de

0006796-95.2016.8.26.0050 - lauda 2

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

constatação de substância entorpecente (fls. 13/15), inteiramente ratificado pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 53/56), e ainda pelas imagens fotográficas de fls. 21, que em harmonia com a prova oral coligida aos autos, bem dão conta de demonstrar que a substância apreendida pelos policiais na ocasião do flagrante consistia em 20,7 gramas (vinte gramas e sete decigramas) de material sólido particulado, contendo cocaína, acondicionado em invólucros plásticos fechados por meio de nó, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, relacionada na Lista F1 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 e atualizações posteriores.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, impossibilitando, assim, a sua absolvição como pretendido pela Douta Defesa, pois ficou caracterizado que comercializava os entorpecentes ilícitos apreendidos.

Senão vejamos.

Na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado relatou ser apenas usuário de drogas e existir uma *biqueira* na rua em que reside, onde estava em companhia dos seus amigos, quando os policiais chegaram, ao que todos saíram correndo. Afirmou, ainda, observar que os milicianos encontraram entorpecentes perto de uma árvore, cuja propriedade desconheceu (fls. 06).

Durante o interrogatório realizado em Juízo nesta data, por sua vez, acabou por confessar o comércio das drogas ilícitas, ao reconhecer que realmente estava traficando no local e era a sua primeira vez nessa atividade ilícita. Disse que assim agiu por emoção e mostrou-se muito arrependido do ocorrido.


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

E a confissão feita pelo acusado na data de hoje encontra ressonância com o remanescente da prova oral coligida.

Com efeito, o depoimento do policial civil Agnaldo Alves Alencar de Oliveira em Juízo mostrou-se bastante elucidativo das circunstâncias em que o acusado foi detido na ocasião do flagrante, ao afirmar que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, junto ao seu colega Rodrigo Pescinelli, quando observaram dois dois indivíduos em atitude suspeita de traficância. Narrou que, logo, visualizaram um terceiro indivíduo que negociava no momento da venda da droga, o qual atravessava a rua e buscava algo do outro lado do logradouro, diante do que resolveram abordar os indivíduos. Dois indivíduos conseguiram fuga e o acusado acabou sendo detido, porquanto era ele quem tinha ido ao outro lado da rua e pego algo. O depoente e seu colega foram ao local onde o acusado tinha se aproximado anteriormente e localizaram a droga em um saco plástico, motivo pelo qual o acusado foi preso em flagrante delito.

A corroborar a narrativa apresentada pelo seu colega, seguiu-se o depoimento na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante do policial civil Rodrigo Antonio Pescinelli Pires, que também afirmou estar em deslocamento pela região, junto ao policial Agnaldo, quando observaram comportamentos típicos de traficância de dois indivíduos, bem como a aproximação de um terceiro que com eles negociava a venda da droga, ao que um dos dois atravessava a rua e buscava o entorpecente do outro lado, próximo a um registro de água. Após observarem tal dinâmica, os policiais decidiram pela abordagem e com a sua aproximação, todos se evadiram em fuga, conseguindo deter apenas um dos indivíduos que comercializava a droga. Por fim, narrou que na ocasião nada de ilícito havia sido entrado com ele, mas que no local próximo ao registro de água, foram localizados os entorpecentes.

Note-se que o policial civil ouvido em Juízo, assim como o outro policial que foi ouvido na fase policial, foram uníssonos em destacar as circunstâncias em que se deu a abordagem, após a observação detida do

**0006796-95.2016.8.26.0050 - lauda 4**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

comportamento do acusado, junto a outro indivíduo, em atitude típica de *mercancia*, nas quais buscavam o entorpecente depositado do outro lado da via e os entregava a determinadas pessoas, em troca de dinheiro, após o que estas rapidamente se afastavam. Nesse sentido, os policiais também foram unânimes em descrever que todos empreenderam fuga, quando perceberam a aproximação, na tentativa de elidir a investigação policial, razão porque o acusado acabou por ser detido, tendo sido encontrado no mesmo local observado pelos policiais os entorpecentes que estavam sendo comercializados.

Acrescente-se a tal que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais civis que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. **As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário**”.* (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).*

Como se vê, a prova oral destacada assegura a certeza necessária no sentido de que o acusado realmente comercializava as drogas na região e, desse modo, realizava o tráfico no local dos fatos descritos na denúncia, a fundamentar a convicção em torno da sua responsabilidade penal pelo fato que lhe foi imputado.

Reforça-se a tudo isso o local em que o acusado foi surpreendido, reconhecido pelo intenso comércio de drogas, razão pela qual, inclusive, os policiais civis por lá diligenciavam, bem como a forma como estavam acondicionadas as substâncias, em embalagens individuais, acompanhadas de valor em dinheiro (fls. 11/12) cuja origem não foi justificada, aliada à confissão feita pelo acusado em Juízo, demonstram elementos de convicção inteiramente respaldados pela segura prova oral coligida nos autos.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado. Isso porque os relatos uníssomos apresentados pelas testemunhas constituem prova firme e robusta que ratificam a confissão feita, circunstâncias mais que suficientes a indicar que ele realmente traficava no local em que foi preso na ocasião.

Delineada, portanto, a conduta imputada ao acusado, passo a individualizar a pena a lhe ser imposta.

Desde já, cumpre reconhecer em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, considerando que é primário (fls. 154/156) e que não há provas no sentido de que integre organização criminosa ou se dedique a outras atividades criminosas.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, fixo a pena base


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

ao acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e (500) quinhentos dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista o preceito sancionador do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Atento, ainda, que não há como ser reduzida a pena aquém do mínimo legal, muito embora presente a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, por perfilhar da corrente majoritária no sentido de que é impossível essa redução aquém do mínimo estabelecido pela norma secundária do tipo penal, conforme Súmula 231, do STJ e os seguintes julgados: STF, HC 68.641, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, in RT 690:390 e RJTACrimSP 45:165, jan/mar 2000, dentre outros.

Na terceira fase de fixação da dosimetria, incide tão somente a causa de diminuição a que se refere o § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. No entanto, cabe fixar o *quantum* dessa redução no caso concreto, já que variável de 1/6 a 2/3. Para tanto, necessária uma interpretação sistemática dos demais dispositivos da Lei 11.343/06, entre os quais se destaca o art. 42, segundo o qual, na fixação da pena, deverá preponderar a quantidade da substância entorpecente apreendida. Certamente, o que norteou o critério estabelecido pelo legislador foi a lesividade da conduta, que se faz mais intensa quanto maior for a quantidade de droga apreendida.

No caso em questão, considerando que houve a apreensão de quantidade pouco expressiva de droga, cerca de 20 (vinte) gramas, justifica-se a redução em 2/3 (dois terços) da pena. Destarte, reduzo a reprimenda e a fixo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena esta que torno definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias modificadoras.

Quanto ao previsto no art. 1º, da Lei nº 11.464/07, já decidiu o STF em recente julgamento do HC 118.533/MS que a modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas apresenta *“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são revelados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”* (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), de modo que não


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

pode ser considerada crime hediondo.

Por derradeiro, de acordo com a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal e considerando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal, sobretudo porque ao acusado justifica-se essa medida como melhor forma de ressocialização, procedo a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, em local a ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas a entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo juízo das execuções.

Diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos concedida, fica prejudicado o benefício previsto pelo art. 77, do Código Penal.

Posto isto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **VINICIUS FABIANO GARCIA**, portador da cédula de identidade R.G nº 48.710.949/SP ou R.G. nº 71.195.775, qualificado a fls. 17, para, com base no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, **CONDENÁ-LO a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas à entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo juízo das execuções.**

Iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime **ABERTO**, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, se for o caso.

**0006796-95.2016.8.26.0050 - lauda 8**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em razão da natureza da pena imposta e da sua substituição e porque não vejo mais presentes os requisitos da prisão preventiva, **determinando a expedição de alvará de soltura clausulado em favor dele.**

Prejudicada a indenização a que se refere o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, dada à natureza do delito cometido.

Declaro, com fundamento no art. 63, da Lei nº 11.343/06, o perdimento em favor da União Federal do dinheiro apreendido com o acusado (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12) e determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. e C.

São Paulo, 05 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**